

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23
40-032 Katowice

Sygn. akt: SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ

Wnioskodawca: Tomasz Świestowski

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Działając na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2026 r., sygn. SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2023 r., nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o:

1. Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r.
3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie okoliczności podniesionych w niniejszym wniosku.
4. Zwrócenie się do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej o przekazanie opinii sądowo-psychiatrycznej, na którą powoływał się organ przy wydaniu decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r., celem ustalenia, czy dokument ten w ogóle istnieje w formie mogącej stanowić podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego.

UZASADNIENIE

I. Brak tożsamości sprawy — nowa okoliczność faktyczna

Kolegium odmówiło wszczęcia postępowania, powołując się na tożsamość sprawy z poprzednim postępowaniem nieważnościowym zakończonym decyzją SKO z dnia 18 kwietnia 2025 r. Stanowisko to jest błędne.

Obecny wniosek opiera się na okoliczności, która ujawniła się dopiero po zakończeniu poprzedniego postępowania — w toku postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska pod sygn. SK.5430.4.86.2026.BW.

W tym postępowaniu organ I instancji podjął czynności zmierzające do pozyskania opinii sądowo-psychiatrycznej, na którą powoływała się Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej. Prokuratura odmówiła udostępnienia tej opinii. Organ sam potwierdził w decyzji z dnia 4 marca 2026 r., że nie dysponuje tym dokumentem.

Jest to okoliczność nowa i samodzielna. Dopiero obecnie stało się niebudzące wątpliwości, że:

- organ nie posiadał opinii sądowo-psychiatrycznej ani w 2023 r., ani w żadnym późniejszym momencie,
- nie jest możliwe jej pozyskanie nawet obecnie,

— decyzja z dnia 21 grudnia 2023 r. została wydana bez jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego istnienie przesłanek z art. 99 ustawy o kierujących pojazdami.

II. Organ zastosował niewłaściwy reżim prawny — pomylenie art. 99 z art. 102 u.k.p.

Z treści uzasadnienia decyzji z dnia 21 grudnia 2023 r. wynika, że organ potraktował wniosek Prokuratury jako wiążący i stwierdził, że „nie może odstąpić od prowadzonego postępowania”.

Jest to podejście właściwe dla art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, w którym organ jest w znacznym stopniu związany ustaleniami Policji lub sądu. Tymczasem art. 99 ust. 1 pkt 2, na który organ się powołał, wymaga od organu samodzielnego ustalenia istnienia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” kierowcy. Organ nie jest w tym trybie związany stanowiskiem żadnego podmiotu zewnętrznego.

W decyzji organ nie analizuje, czy zastrzeżenia są „uzasadnione” ani czy są „poważne”. Stwierdza jedynie: „uznać należy, że zachodzą uzasadnione i poważne zastrzeżenia” — bez jakiegokolwiek argumentacji. Jest to konkluzja bez rozumowania, typowa dla decyzji związanej.

Organ formalnie powoływał się na art. 99, lecz faktycznie zachował się tak, jakby działał w trybie art. 102 — bez pełnego postępowania dowodowego, bez samodzielnej oceny przesłanek i z przekonaniem, że jest związany stanowiskiem Prokuratury.

III. Zastosowanie art. 182 k.p.a. — błędna kwalifikacja żądania Prokuratury

Z zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 10 listopada 2023 r. (pismo nr SK.5430.4.593.2023.BW) wynika, że organ wszczął postępowanie na podstawie „wniosku Prokuratora Rejonowego w Rudzie Śląskiej sygn. akt 4096-0.Pa.36.2022 o wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie art. 182 k.p.a.”

Art. 182 k.p.a. przyznaje prokuratorowi prawo żądania wszczęcia postępowania administracyjnego. Żądanie takie obliguje organ do wszczęcia postępowania, jednak nie przesądza o treści rozstrzygnięcia. Organ jest zobowiązany wszcząć postępowanie, ale musi samodzielnie przeprowadzić postępowanie dowodowe i samodzielnie ocenić, czy zachodzą przesłanki materialnoprawne do wydania decyzji.

Tymczasem organ potraktował żądanie Prokuratury nie tylko jako podstawę wszczęcia postępowania (co było prawidłowe), lecz również jako materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia (co było niedopuszczalne). Organ przyjął twierdzenia Prokuratury za własne ustalenia faktyczne bez jakiegokolwiek weryfikacji.

Organ błędnie utożsamiał obowiązek wszczęcia postępowania na żądanie prokuratora z obowiązkiem wydania decyzji zgodnej z tym żądaniem. Są to dwie odrębne kwestie prawne.

IV. Opinia z postępowania karnego o innym przedmiocie (art. 190a k.k.)

Z zawiadomienia o wszczęciu postępowania wynika, że opinia sądowo-psychiatryczna została sporządzona w toku postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej „o czyn z art. 190a kk” (uporczywe nękanie/stalking).

Opinia ta miała na celu ocenę poczytalności podejrzanego w kontekście zarzucanego mu czynu. Nie była sporządzona w celu oceny zdolności do kierowania pojazdami. Nie odnosiła się do kwestii przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nawet gdyby organ pozyskał tę opinię, nie mogłaby ona stanowić samodzielnej podstawy do ustalenia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, ponieważ:

- została sporządzona na potrzeby oceny poczytalności w sprawie karnej, a nie zdolności do kierowania pojazdami,
- dotyczyła zupełnie innego przedmiotu (odpowiedzialność karna za nękanie),
- biegły psychiatra nie badał osoby pod kątem zdolności psychofizycznych wymaganych od kierowcy.

Bezkrytyczne przeniesienie twierdzeń Prokuratury z postępowania karnego o czyn z art. 190a k.k. do postępowania administracyjnego o uprawnienia kierowcy stanowi rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) oraz zasady swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.).

V. Organ nie przeprowadził postępowania dowodowego

Organ powoływał się na treść opinii sądowo-psychiatrycznej, stwierdzając że „jak wynika z opinii sądowo-psychiatrycznej Pan Tomasz Świestowski jest uzależniony od narkotyków i dopalaczy”. Jednocześnie:

- opinia ta nigdy nie została włączona do akt administracyjnych sprawy,
- organ nie podjął czynności zmierzających do jej pozyskania przed wydaniem decyzji,
- organ nie dokonał samodzielnej oceny tego dokumentu,
- strona nie miała możliwości zapoznania się z tym dowodem (naruszenie art. 10 § 1 k.p.a.).

VI. Organ nie był związany stanowiskiem Prokuratury

Art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami wymaga samodzielnego ustalenia przez organ istnienia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” kierowcy. Przepis ten nie przewiduje związania organu stanowiskiem Policji, Prokuratury ani żadnego innego podmiotu zewnętrznego.

VII. Obalenie domniemania prawidłowości (art. 76 § 3 k.p.a.)

Zgodnie z art. 76 § 3 k.p.a. domniemanie prawdziwości dokumentu urzędowego może zostać obalone dowodem przeciwnym. Dowodem przeciwnym jest fakt, że organ nie posiada opinii, Prokuratura odmówiła jej udostępnienia, a brak jest możliwości weryfikacji twierdzeń zawartych w piśmie inicjującym postępowanie.

VIII. Potwierdzenie braku dowodu w późniejszym postępowaniu

W decyzji z dnia 4 marca 2026 r. organ I instancji sam przyznał, iż występował do Prokuratury o udostępnienie opinii psychiatrycznej i jej nie otrzymał. Jest to przyznanie, że organ wiedział o konieczności weryfikacji tego dowodu, podjął próbę jego pozyskania, nie był w stanie go uzyskać, a mimo to utrzymywał w mocy skutki prawne decyzji z 2023 r.

IX. Rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)

Nie jest to wadliwa ocena dowodów, lecz:

- całkowity brak dowodu, na podstawie którego organ podjął rozstrzygnięcie,
- zastosowanie niewłaściwego reżimu prawnego (art. 102 zamiast art. 99),
- błędne utożsamienie art. 182 k.p.a. z podstawą materialną rozstrzygnięcia,
- bezkrytyczne przeniesienie ustaleń z postępowania karnego o art. 190a k.k.,
- pozbawienie strony prawa do udziału w postępowaniu dowodowym (art. 10 § 1 k.p.a.),
- ingerencja w prawo do swobodnego przemieszczania się bez materialnej podstawy.

X. Podsumowanie

Nie zachodzi tożsamość sprawy uzasadniająca art. 61a § 1 k.p.a., ponieważ:

1. Nową okolicznością jest ujawniony brak opinii sądowo-psychiatrycznej.
2. Okoliczność ta ujawniła się dopiero w postępowaniu pod sygn. SK.5430.4.86.2026.BW.
3. Obecnie dysponuję potwierdzeniem organu, że dowód nie istnieje i nie może zostać pozyskany.
4. Organ zastosował niewłaściwy reżim prawny (art. 102 zamiast art. 99).
5. Organ błędnie utożsamił art. 182 k.p.a. z podstawą materialną decyzji.
6. Opinia z postępowania karnego o art. 190a k.k. nie mogła stanowić podstawy zastosowania art. 99 u.k.p.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świątowski

[podpis]